



Nr. 464 Vermerk des Ministerialrats Vogels über eine Besprechung des Reichskanzlers mit Vertretern der SPD am 7. September 1931

R 43 I/2373, S. 735–738

[Tagesordnung]

[Änderung der Notverordnung vom 5. Juni 1931]

[Änderung der Notverordnung vom 5. Juni 1931]

Am Montag, dem 7. September mittags 12 Uhr, empfing der Herr Reichskanzler in Gegenwart der Reichsminister Dietrich und Stegerwald die Abgeordneten der SPD, Hilferding, Hertz, Aufhäuser, Wels und Roßmann. Ferner waren anwesend Staatssekretär Dr. Pünder, Ministerialrat Beisiegel vom Reichsarbeitsministerium, und der Unterzeichnete.

Zur Beratung stand die Frage der Änderung der Notverordnung vom 5. Juni d. Js. Die Besprechung knüpfte an die den gleichen Beratungsgegenstand behandelnde Aussprache vom 1. September an¹. Die *Vertreter der SPD* erklärten, daß sie ihre früheren Vorschläge sehr wesentlich gemildert hätten. Sie legten neue Vorschläge vor. Diese besagen folgendes:

A) Änderungen von materieller Bedeutung.

1. Wiederherstellung von § 87 Abs. 2 AVAG. Betrifft Altersgrenze für Jugendliche 16 Jahre. Finanzielle Auswirkung 25 Millionen².

2. § 105 Abs. 2 AVAG soll geändert werden in der Weise, daß die Berechnungsdauer für das Arbeitsentgelt 26 statt 13 Wochen beträgt. Ferner soll der Satz, wonach bei Kurzarbeitern ein Arbeitsentgelt für höchstens 40 Arbeitsstunden zugrundegelegt wird, gestrichen werden³.

3. Betrifft § 107 a AVAG. Die geringeren Unterstützungssätze der Krisenfürsorge sollen bei Saisonarbeitern nur während der Dauer der berufsüblichen Arbeitslosigkeit, also nicht für das ganze Jahr gelten⁴. Finanzielle Auswirkung 25 Millionen.

4. Betrifft Artikel 9 Abs. 2 AVAG. Ausdehnung der Übergangszeit für die Neuregelung der Heimarbeiter auf ein Jahr⁵. Finanzielle Auswirkung 5 Millionen.

B) Änderungen von moralischer Bedeutung.

1. Betrifft § 93 c AVAG Aufhebung der verschärften Vorschriften über Sperrfristen⁶.

2. Beseitigung der Rückerstattungspflicht in der Krisenfürsorge⁷.

¹ S. Dok. Nr. 460.

² Durch die NotVO vom 5.6.31, 3. Teil, Kapitel I, Artikel 1, Nr. 3 war die Altersgrenze für die Versicherungspflicht von Jugendlichen von 16 Jahre auf 21 Jahre erhöht worden (RGBl. 1931 I, S. 293).

³ S. die NotVO vom 5.6.31, 3. Teil, Kapitel I, Artikel 1, Nr. 12 (RGBl. 1931 I, S. 294).

⁴ Vgl. NotVO vom 5.6.31, 3. Teil, Kapitel I, Artikel 1, Nr. 14 (RGBl. 1931 I, S. 294).

⁵ NotVO vom 5.6.31, 3. Teil, Kapitel I, Artikel 9 Abs. 2 (RGBl. 1931 I, S. 297).

⁶ NotVO vom 5.6.31, 3. Teil, Kapitel I, Artikel 1, Nr. 7 (RGBl. 1931 I, S. 293).

⁷ NotVO vom 5.6.31, 3. Teil, Kapitel I, Artikel 1, Nr. 11 (RGBl. 1931 I, S. 293).

3. Der neue § 175 b Abs. 4 AVAG soll gestrichen werden. Betrifft unmittelbare Auszahlung der Unterstützung an den Hauswirt ⁸.

Die Aussprache über diese Punkte hatte folgendes Ergebnis:

Zu A 1) Wenn die SPD Wert darauf legt, soll die Auslegung, die die Praxis dieser Vorschrift gegeben hat, in dem Wortlaut des Gesetzes verankert werden. Herr Aufhäuser wird sich mit Ministerialrat Beisiegel noch einmal in Verbindung setzen. Min.Rat Beisiegel hatte erklärt, daß die Praxis, wonach als Unterhaltsanspruch im Sinne des Gesetzes nur der tatsächlich realisierbare Unterhaltsanspruch angenommen wird, für die Jugendlichen im Erfolg günstiger ist als eine Neufassung des Gesetzes, die vielleicht enger ausfallen muß.

Zu A 2) Es wurde zugesagt, daß die Berechnungsdauer für das Arbeitsentgelt 26 Wochen betragen solle.

Bezüglich des Streichungswunsches soll versucht werden, eine Fassung zu finden, bei der einerseits eine Angleichung der Unterstützungshöhe an den zuletzt bezogenen Lohn, wenn möglich, erhalten bleibt, andererseits verhindert wird, daß Arbeitnehmer sich einer Arbeitsstreckung widersetzen, weil sie eine verkürzte Unterstützung befürchten müssen. Die Fassung soll zwischen Herrn Aufhäuser einerseits und Vertretern des Reichsarbeitsministeriums andererseits besprochen werden. Beteiligt Arbeitsrechtsabteilung und Arbeitsmarktabteilung.

Zu A 3) Die Erfüllung dieses Wunsches wurde vom Herrn Reichskanzler zugesagt. Die Zusage hat nur Bedeutung, wenn nicht allgemein die Krisensätze eingeführt werden. Das Reichsarbeitsministerium beabsichtigt, in der neuen Notverordnung die Krisensätze allgemein einzuführen.

Zu A 4) Die Übergangszeit soll bis zum 31. März 1932 verlängert werden.

Zu B 1) Es soll versucht werden, die Voraussetzungen einer Sperre konkreter zu umschreiben, als dies in der Notverordnung geschehen ist.

Zu B 2) Die Erfüllung des Wunsches wurde zugesagt. In der neuen Reichsarbeitslosenhilfe bleibt die Rückerstattungspflicht weg.

Zu B 3) Die Erfüllung wurde zugesagt ⁹.

Der Abgeordnete *Roßmann* trug eine Reihe von Wünschen, betr. die Kriegsbeschädigtenfürsorge, vor. Er stellte die schriftliche Einreichung formulierter Wünsche in Aussicht.

Zusagen wegen der Erfüllbarkeit der vorgetragenen Wünsche wurden nicht gemacht. Die *Vertreter der Reichsregierung* machten die Erfüllung der Wünsche von einer zuvorigen Berechnung der finanziellen Auswirkung abhängig.

Die Wünsche betreffen:

1. Beseitigung der Anrechnung der Arbeitslosenunterstützungssätze auf die Kriegsbeschädigtenrente ¹⁰.

2. Gleiche Behandlung der Kriegsbeschädigten mit den Beamten hinsichtlich der sozialen Zulagen (bei den Kriegsbeschädigten werden jetzt geringere Kinderzuschläge gewährt ¹¹).

3. Die Vorschriften über das Ruhen von Renten gemäß § 62 sollen bezüglich der Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst gemildert werden ¹². Die Vorschriften über die sogenannte Kannversorgung sollen überprüft werden.

Vogels

⁸ NotVO vom 5.6.31, 3. Teil, Kapitel I, Artikel 1, Nr. 28 (RGBl. 1931 I, S. 296).

⁹ Zur Neuregelung einzelner AVAVG-Vorschriften s. Dok. Nr. 498, P. 2.

¹⁰ S. § 112 a Abs. 1 Nr. 2 AVAVG in der Fassung vom 12.10.29 (RGBl. I, S. 178).

¹¹ Vgl. NotVO vom 5.6.31, 2. Teil, Kapitel IV, Nr. 9c (RGBl. 1931 I, S. 286).

¹² S. NotVO vom 5.6.31, 2. Teil, Kapitel IV, Nr. 20 (RGBl. 1931 I, S. 287).

Zitierhinweis

Nr. 464 Vermerk des Ministerialrats Vogels über eine Besprechung des Reichskanzlers mit Vertretern der SPD am 7. September 1931 in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1660–1662 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D464>